



P U T U S A N

Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

INTER IKEA SYSTEM B.V., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Belanda, beralamat di 2 Hullenbergweg, NL-1101 BL, Amsterdam, the Netherland, yang diwakili Gabrielle Olsson, selaku Managing Director, Legal Affairs, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan M. Raja Mada Silalahi, S.H., M.Phil., LL.M., Para Advokat, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

PT. RATANIA KHATULISTIWA, beralamat di Jalan Greges Barat Nomor 17 A, Asemrowo, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, yang diwakili oleh Ir. I Made Indrawandam hal ini memberi kuasa kepada Subagio Aridarmo, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Arthaloka Building, 15th Floor, suite 1510, Jalan Jenderal Sudirman Kav.2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan

Hal 1 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 1999 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 46 tanggal tujuh Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (7-10-1988) oleh Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Tambahan Berita-Negara R.I tanggal 23/12-1989 Nomor 102 (Bukti P-1), dan terakhir telah diubah melalui Akta Nomor 58 tanggal 15 Juli 2008 oleh Maria Rahmawati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-2);
2. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri *furniture* dari kayu dan rotan, dengan jenis industri (KLUI) 3601 dan 3602, sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri milik Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 4 April 2003 (Bukti P-3). Kegiatan usaha Penggugat dalam bidang *furniture* rotan, kayu dan besi juga tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor 503/10352A/436.66.11/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya (Bukti P-4);
3. Bahwa sejak didirikan hingga saat ini, dalam kegiatan usaha industrinya Penggugat telah membuat dan memproduksi berbagai macam produk perabot-perabot rumah yang terbuat dari kayu dan rotan, seperti meja, cermin-cermin (*mirror*), *headboard*, *drawer* (meja rias), *big basket*, kursi-kursi dari rotan, leha-leha *loanger chair* (kursi malas) *dining chair* (kursi makan) dan produk-produk lainnya sebagaimana tercantum dalam Nota Pelayanan Ekspor (NPE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), *Bill of Lading*, Bon Pengantar Barang dan Lampiran Surat Jalan (Bukti P-5); Selain itu, Penggugat juga berencana untuk membuat industri dan memproduksi perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur, gelas-gelas dan barang pecah belah dari bahan tembikar;
4. Bahwa Penggugat adalah perusahaan dan produsen produk-produk *furniture* dari kayu dan rotan yang berorientasi ekspor dan sejak didirikan hingga saat ini telah bertahun-tahun memasarkan dan mengekspor produk-produknya tersebut ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Eropa. Hal ini dibuktikan dari daftar nama

Hal 2 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



pembeli/bayer nama/daftar nama pelanggan Penggugat (Bukti P-6), dan dari *invoice* (tagihan dari Penggugat yang ditujukan kepada para pelanggannya antara lain Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan Australia (Bukti P-7);

5. Bahwa dikarenakan permintaan dari pelanggan-pelanggan berbagai negara atas produk-produk milik Penggugat meningkat, maka Penggugat merasa perlu untuk melakukan strategi bisnis *brand building* atau membangun merek. Penggugat merasa perlu untuk memberikan merek untuk produk-produknya tersebut dengan tujuan antara lain untuk membangun ciri khas sehingga berbeda dari produk pesaing, meningkatkan daya tarik untuk peningkatan penjualan, membuka peluang untuk bisnis waralaba, dan yang terpenting adalah untuk mendapatkan perlindungan atas merek dari negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
6. Bahwa untuk tujuan tersebut Penggugat telah memilih dan menentukan nama merek untuk produk-produknya tersebut, yakni “ikea”, yang merupakan singkatan dari “Intan Khatulistiwa Esa Abadi”. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
 - i : Intan, akronim dari Industri Rotan”;
 - k : Khatulistiwa, merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat;
 - e : Esa, yang berarti : satu atau tunggal;
 - a : Abadi, yang berarti : kekal atau selamanya;

Hal ini tercantum dalam uraian ciptaan yang didaftarkan Penggugat ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Bukti P-9);

7. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk produk-produk milik Penggugat tersebut dan adapun permohonan Permintaan Merek yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” untuk Kelas 20 untuk jenis barang/jasa: Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lain) dari kayu, rotan, yang telah diterima Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-9);
- b. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” untuk Kelas 21 untuk Jenis barang/jasa Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-10);
8. Bahwa Penggugat, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, selain permohonan pendaftaran merek “ikea”, Penggugat juga telah mendaftarkan Permohonan Pendaftaran Ciptaan (Hak Cipta), untuk Seni Lukisan/Gambar/Desain Logo ikea-Intan Khatulistiwa Esa Abadi, yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor agenda C00201305635 tanggal 20 Desember 2013 (lihat kembali Bukti P-8);
9. Bahwa ternyata diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat adalah pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Merek “IKEA”, Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010, untuk kelas barang/jasa 20, dengan jenis barang. Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik. (Bukti P-11);
- b. Merek “IKEA”, Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006, untuk kelas barang/jasa 21, dengan jenis barang : Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang, sikat-sikat (kecuali kwas-kwas), bahan pembuat sikat, benda-benda untuk membersihkan, wol baja, kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan), gelas-gelas, perselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas lain. (Bukti P-12);

Hal 4 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



10. Bahwa diketahui oleh Penggugat, bahwa Tergugat sejak tanggal pendaftaran merek-merek untuk kelas barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 9 di atas Tergugat tidak pernah menjual dan/atau tidak pernah mengedarkan barang-barang dengan merek "IKEA" di wilayah Republik Indonesia di toko-toko *furniture* diseluruh wilayah Indonesia. Hingga saat gugatan ini didaftarkan. Tergugat juga tidak memiliki atau tidak membuka *stroke* (toko/gerai) untuk menjual atau mengedarkan produk-produk dengan merek "IKEA". Hal ini membuktikan bahwa merek "IKEA" Nomor pendaftaran IDM000277901 tanggal 27 Oktober 2010 dan merek "IKEA" dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal 09 Oktober 2006 tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang di Indonesia sejak tanggal pendaftarannya;
11. Bahwa fakta tersebut diketahui oleh Penggugat dari hasil *market survey* Berlian Group Indonesia ("BGI"). BGI merupakan lembaga yang netral dan *independen* serta berpengalaman dalam melakukan *market survey* di Indonesia. BGI telah melakukan *market survey* di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia, yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, dalam kurun waktu November sampai dengan Desember 2013, dengan melakukan *market survey* secara eksklusif melalui wawancara terhadap 140 (seratus empat puluh) toko/responden. Bahwa *market survey* ini dilakukan oleh pewawancara BGI yang telah terlatih dan berpengalaman, wawancara dilakukan secara netral tanpa menyebutkan tujuan dari *market survey* tersebut. Bahwa berdasarkan hasil *market survey* tersebut dapat disimpulkan atau ditemukan fakta bahwa produk-produk dengan merek "IKEA" atas nama Tergugat untuk kelas 20 dan 21 tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat di toko-toko *furnitur* di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di toko milik Tergugat, dikarenakan terbukti sampai dengan tanggal pendaftaran gugatan ini. Tergugat belum memiliki atau belum membuka tokonya di Indonesia untuk menjual atau mengedarkan produk-produk dengan merek "IKEA" di wilayah Indonesia (Bukti P-13);
12. Bahwa hasil *market survey* tersebut membuktikan bahwa produk-produk merek "IKEA" yang didaftarkan Tergugat untuk kelas 20 dan kelas 21, tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat, dalam

Hal 5 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



dunia perdagangan barang dan jasa di Indonesia, sejak tanggal pendaftarannya hingga tanggal gugatan ini didaftarkan. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah tidak menggunakan merek "IKEA" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya, dalam hal ini:

- Tergugat tidak menggunakan merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 kelas 20 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di Wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 27 Oktober 2010;
- Tergugat tidak menggunakan merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM00092006 kelas 21 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Republik Indonesia, sejak tanggal 09 Oktober 2006;

13. Bahwa tidak digunakannya suatu merek selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran dan juga adanya pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan, merupakan alasan-alasan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

Pasal 61

(1).

(2). Penghapusan pendaftaran merek atau prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal ; atau
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar”;

14. Bahwa hasil survei yang dilakukan oleh Berlian Group Indonesia telah membuktikan Tergugat tidak menggunakan merek "IKEA" pada kelas 20 dan 21 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang/dan jasa sejak tanggal pendaftarannya di Indonesia;

15. Bahwa karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat sebagai pihak ketiga



dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran, merek “IKEA” atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 kelas 20 dan merek “IKEA” atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 kelas 21, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga; Pasal 63 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi “Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga”;

16. Bahwa merek “ikea” beserta Seni Lukisan/Gambar/Desain Logo ikea-Intan Khatulistiwa Esa Abadi merupakan karya cipta yang dikreasikan oleh Penggugat karena memiliki makna tersendiri sebagaimana diuraikan pada butir “6” gugatan ini. Selain itu, berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh BGI, maka Tergugat telah terbukti tidak menggunakan merek “IKEA” 3 (tiga) tahun berturut-turut, sehingga dapat dinilai Tergugat sebagai perusahaan asing tidak memanfaatkan perlindungan merek yang telah diberikan negara Republik Indonesia kepadanya atau sudah menyia-nyiakan merek yang telah didaftarkanya tersebut. Hal ini tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan sudah sepatutnya perlindungan hukum terhadap merek “IKEA” milik Tergugat berakhir dan dihapus Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional dibidang *furniture* adalah pihak yang hendak menggunakan merek “ikea” tersebut agar dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia. Dengan demikian Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
17. Bahwa apabila gugatan penghapusan merek ini diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Penggugat memohon kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar copy putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan

Hal 7 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dan pasti dan memerintahkan kepada Pejabat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

Adapun bunyi Pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sebagai berikut:

"Pasal 64

(1).

(2). Isi Putusan badan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh Panitera pengadilan yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan;

(3). Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap";

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudi kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006;
3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;

Hal 8 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
6. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
7. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar copy putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan *prematur* karena pada saat diajukannya gugatan, Turut Tergugat bahkan belum memeriksa permohonan pendaftaran merek IKEA Penggugat;

1. Bahwa Penggugat di dalam Halaman 4 Butir 7 Gugatannya menyatakan bahwa:

Hal 9 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



"Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk produk-produk milik Penggugat tersebut dan adapun permohonan Permintaan Merek yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" untuk Kelas 20 untuk jenis barang/jasa: Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, rotan yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D00.2013.061337 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-9);
 - b. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" untuk Kelas 21 untuk jenis barang/jasa: Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); gelas-gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D00.2013.061336 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-10)";
2. Bahwa selanjutnya di dalam halaman 5 butir 9 gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa:

"Bahwa ternyata diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat adalah pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, dengan jenis barang: Perabot-perabot rumah; cermin-cermin; bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik; (bukti P-11);



- b. Merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, dengan jenis barang; Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas), bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol baja; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan); gelas-gelas, perselin, dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas lain; (Bukti P-12);
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Posita sebagaimana terurai pada halaman 4 butir 7 dan halaman 5 butir 9 gugatan Penggugat, di dalam petitumnya, Penggugat meminta agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan amar putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 dan Merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9 Oktober 2006;
 3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
 4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
 5. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak

Hal 11 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;

6. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
7. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan 1 satu eksemplar copy putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti akan memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
4. Bahwa berdasarkan kerangka gugatan dan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara Posita dan Petitum, maka jelas bahwa kepentingan Penggugat adalah kekhawatiran Penggugat atas permohonan pendaftaran Merek "IKEA" Nomor Agenda D00.2013.061337 dan Nomor Agenda D00.2013.061336 yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 20 Desember 2013 ("Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat"), yang hingga saat ini masih belum diperiksa secara substantif oleh Turut Tergugat;

Hal 12 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang Undang Merek") telah menyatakan bahwa:

Pasal 18 Undang-Undang Merek:

- (1) Dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan;
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan dalam waktu paling lama 9 bulan;

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Merek:

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal";

6. Bahwa Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat diajukan pada tanggal 20 Desember 2013. Mengingat bahwa pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran suatu merek diselesaikan dalam jangka waktu 9 bulan, maka jelas hingga saat didaftarkanya gugatan *a quo* kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni pada tanggal 24 Desember 2013, Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat belumlah diperiksa oleh Turut Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat belumlah memiliki kepentingan dalam perkara *a quo*, dikarenakan Turut Tergugat sendiri belum memutuskan apakah Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat dapat terdaftar;
7. Oleh karenanya, dengan melihat pada kesesuaian antara Posita dan Petitum, maka jelas bahwa kepentingan Penggugat di dalam perkara ini belumlah lahir. Oleh karenanya, secara terang dan nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang sangat prematur untuk diajukan sehingga dengan demikian harus dinyatakan sebagai cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat *obscuur* karena tidak berkesesuaian antara posita dan petitum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan adalah mengenai gugatan penghapusan Merek "IKEA" milik Tergugat karena tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut;
9. Bahwa ternyata di dalam Petitum Penggugat yaitu tepatnya butir 3 dan butir 4 Petitum, Penggugat justru memintakan hal-hal sebagai berikut:
"3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah";
10. Bahwa perihal sah atau tidaknya suatu permohonan pendaftaran merek bukanlah kewenangan pengadilan melainkan kewenangan dari Turut Tergugat. Sesuai dengan ketentuan undang-undang merek telah secara jelas dinyatakan bahwa wewenang pemeriksaan substantif atas suatu permintaan pendaftaran merek, terkait dengan apakah suatu permintaan pendaftaran merek memiliki persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan merek milik pihak lain terletak pada Turut Tergugat dan bukan Pengadilan Niaga. Berikut adalah kutipan pasal-pasal di dalam Undang Undang Merek yang relevan:

Pasal 18 Undang-Undang Merek:

- (1) Dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan;
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan dalam waktu paling lama 9 bulan;

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Merek:

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada direktorat Jenderal;

Pasal 20 Undang-Undang Merek:

Hal 14 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek";
 - (2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya";
 - (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan";
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pasal di atas, maka jelas bahwa Petitum Penggugat butir 3 dan butir 4 yang memintakan Pengadilan Niaga untuk mengesahkan Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat adalah sesuatu hal di luar yurisdiksi Pengadilan Niaga;
 12. Bahwa selain daripada uraian di atas, jelas bahwa alur dari Posita Penggugat disusun untuk menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - latar belakang Penggugat (*vide* butir 1 hingga butir 5 gugatan Penggugat);
 - tujuan pemakaian merek "IKEA" (*vide* butir 16 gugatan Penggugat);
 - permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat (*vide* butir 7 Gugatan Penggugat);
 - permohonan Hak cipta IKEA yang diajukan oleh Penggugat (*vide* butir 8 gugatan Penggugat);
 - pendaftaran Merek "IKEA" milik Tergugat (*vide* butir 9 Gugatan Penggugat); dan ;
 - alasan diajukannya gugatan (*vide* butir 10 hingga butir 12 gugatan Penggugat);
 13. Bahwa sebagaimana terurai dari gugatan Penggugat di atas, maka terang dan nyata bahwa posita Penggugat merupakan sebuah alur gugatan yang bertujuan untuk menghapuskan Merek "IKEA" milik Tergugat. Hal ini jelas bertentangan dengan petitum Penggugat yang

Hal 15 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



justru memintakan agar Pengadilan Niaga menyatakan sah Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat;

14. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka terang dan nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak berkesuaian antara posita dan petitumnya sehingga dengan demikian harus dinyatakan sebagai cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan itikad tidak baik:

14. Bahwa berdasarkan butir 11 Halaman 6 gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat telah memerintahkan Berlian Group Indonesia, yaitu suatu lembaga survey yang harus diragukan kredibilitasnya, untuk mengadakan market survey pada bulan November - Desember 2013;
15. Bahwa selanjutnya, Penggugat pada tanggal 20 Desember 2013 telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat kepada Turut Tergugat. Dengan membandingkan antara jangka waktu diadakannya survey (yaitu bulan November - Desember 2013) dan tanggal pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat, maka jelas terbukti bahwa Penggugat memang dengan sengaja mencoba untuk mendaftarkan merek yang memang diketahuinya telah terdaftar pada kantor Turut Tergugat;

Apabila memang Penggugat adalah pemohon pendaftaran Merek yang mempunyai itikad baik, maka seharusnya fakta tentang adanya pendaftaran Merek IKEA milik Tergugat diketahuinya setelah permohonan pendaftaran mereknya diajukan. Dalam logika yang sama pula, apabila Penggugat memang beritikad baik dalam pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat, maka Penggugat seharusnya tidak mengadakan survey sebelum permohonan tersebut diajukan;

16. Bahwa selanjutnya perlu juga Majelis Hakim cermati dengan seksama motif Penggugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta untuk Seni Lukis logo IKEA kepada kepada Direktorat Hak Cipta. Bahwa selain dengan mengajukan permohonan pendaftaran Merek IKEA, Penggugat juga berani mengadakan survey yang - walaupun hasilnya tidak akurat - telah memakan biaya yang tidak sedikit. Fakta bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat dan mengadakan *market survey* terhadap Merek "IKEA"



Tergugat, telah memicu suatu pertanyaan besar kenapa Penggugat juga mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta untuk logo yang sama. Patut diduga bahwa Penggugat sedang berusaha mencari jalan agar apabila nantinya Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat yang sedang diperiksa oleh Turut Tergugat ternyata ditolak, Penggugat akan mempunyai dasar lainnya untuk dengan itikad tidak baik tetap menggunakan logo IKEA yang sama;

Patut di duga adanya motivasi Penggugat yang mencoba-coba menggunakan Merek "IKEA" di dalam kegiatan komersial sebelum adanya dasar hak diberikan oleh Turut Tergugat, ataupun mencoba menjustifikasi penggunaan logo IKEA berdasarkan permohonan hak cipta yang diajukannya;

16. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka terang dan nyata bahwa gugatan Penggugat adalah suatu gugatan yang telah diajukan dengan itikad tidak baik sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 99/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006;
3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;

5. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
6. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
7. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Turut Tergugat dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan diadikannya Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat pada tanggal 17 September 2014, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi

Hal 18 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42 Kas/Pdt-Sus-HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 14 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 18 November 2014, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Secara ringkas, alasan-alasan yang mendasari permohonan Kasasi adalah dikarenakan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Pemohon Kasasi meyakini bahwa *Judex Facti* di dalam perkara Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst telah melakukan kesalahan-kesalahan sebagai berikut:

- *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 63 Undang-Undang Merek mengenai mengenai kriteria merek yang dapat dihapuskan pendaftarannya apabila merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa;
- *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dengan memberikan putusan yang menyatakan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek milik Termohon

Hal 19 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi sebagai sah, padahal kewenangan tersebut hanya ada pada kantor Turut Termohon Kasasi;

- *Judex Facti* telah memberikan suatu putusan dengan tidak mempertimbangkan secara objektif seluruh bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi di persidangan;

Uraian Lengkap Permohonan Kasasi

Judex Facti salah mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek:

1. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* dari halaman 75 sampai dengan halaman 77 Putusan membahas apakah Termohon Kasasi berhak untuk dinyatakan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan terhadap Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi;

Adapun pertimbangan *Judex Facti* tersebut didasarkan pada Petitum kedua dari Termohon Kasasi yang berbunyi sebagai berikut:

2. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 dan Merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9 Oktober 2006;
2. Bahwa terhadap Petitum Kedua tersebut, *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Penggugat adalah perusahaan dan produsen produk-produk furniture dari kayu dan rotan yang berorientasi ekspor sejak didirikan hingga saat ini telah bertahun-tahun memasarkan dan mengeksport produk-produknya tersebut ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Eropa, sebagaimana bukti P.6 yaitu Daftar Bayer Nama and Address (Daftar Nama dan Alamat Pembeli Pelanggan dari PT. Ratania Khatulistiwa);

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 sampai dengan bukti P.7e. menunjukkan *invoice* atau tagihan dari Penggugat yang ditujukan kepada para pelanggannya antara lain Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan Australia; Menimbang, bahwa karena Penggugat telah melakukan kegiatan usaha industri membuat dan memproduksi berbagai macam produk perabot-perabot rumah yang terbuat dari kayu atau rotan, seperti meja, cermin-

Hal 20 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



cermin (*mirror*), *headboard*, *drawer* (meja rias), big basket, kursi-kursi dan rotan, leha-leha *loanger chair* (kursi malas), *dining chair* (kursi makan) dan produk-produk lainnya, sehingga perlu mendapatkan perlindungan atas merek dari negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R. I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga Penggugat adalah sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 kelas barang/jasa 20 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 kelas barang/jasa 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum kemudian haruslah dikabulkan;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas merupakan suatu pertimbangan yang tergesa-gesa dan tidak diambil dengan mencermati seluruh fakta dan argumen dari Pemohon Kasasi;

3. Bahwa perlu dicermati dengan lebih seksama bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan adalah suatu *afirmasi* yang diambil tanpa mempertimbangkan seluruh fakta yang ada; Fakta kelalaian dari *Judex Facti* di dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dapat dicermati antara lain dari pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 76 putusan yaitu pada paragraph terakhir yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Penggugat adalah perusahaan dan produsen produk-produk furniture dari kayu dan rotan yang berorientasi ekspor sejak didirikan hingga saat ini telah bertahun-tahun memasarkan dan mengeksport produk-produknya tersebut ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Eropa, sebagaimana bukti P.6 yaitu Daftar Bayer Nama and Address (Daftar Nama dan Alamat Pembeli Pelanggan dari PT. Ratania Khatulistiwa" (vide Halaman 76 Putusan *Judex Facti*);

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 sampai dengan bukti P.7e. menunjukkan *invoice* atau tagihan dari Penggugat yang ditujukan kepada para pelanggannya antara lain Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan Australia"



Bahwa pertimbangan tersebut telah diambil tanpa mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang ada karena pada kenyataannya, berdasarkan Bukti P-5 sampai dengan P-7.e yang diajukan oleh Termohon Kasasi sendiri, telah terbukti tanpa terbantahkan bahwa seluruh kegiatan perdagangan Termohon Kasasi telah berhenti sejak tahun 2010 (*vide* Bukti P-5.e). Apabila memang Termohon Kasasi adalah sebuah perusahaan yang aktif dan menghasilkan produk-produk dalam kegiatan komersial, maka bukti-bukti yang diajukan harus setidaknya membuktikan aktifitas Termohon Kasasi di tahun 2014 atau 2013;

Oleh karena itu, jelas bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi masih aktif di dalam kegiatan perdagangan hingga saat diajukannya gugatan *a quo*. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka jelas bahwa Termohon Kasasi bukanlah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* karena tidak ada aktifitas perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

4. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa : "Menimbang, bahwa karena Penggugat telah melakukan kegiatan usaha industri membuat dan memproduksi berbagai macam produk perabot-perabot rumah yang terbuat dari kayu atau rotan, seperti meja, cermin-cermin (*mirror*), *headboard*, *drawer* (meja rias), big basket, kursi-kursi dan rotan, leha-leha *loanger chair* (kursi malas), *dining chair* (kursi makan) dan produk-produk lainnya, sehingga perlu mendapatkan perlindungan atas merek dari negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 kelas barang/jasa 20 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 kelas barang/jasa 21" (*vide* Halaman 77 Putusan *Judex Facti*);
5. Bahwa, *quod non*, Termohon Kasasi berkeinginan untuk memiliki pendaftaran merek untuk kegiatan perdagangannya, maka Termohon Kasasi telah menggunakan merek-merek yang dimiliki selama ini dan telah terdaftar di kantor Turut Termohon Kasasi. Oleh karena itu, *Judex Facti* telah melampaui seluruh kewenangan yang dimilikinya dengan mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi perlu memiliki pendaftaran

Hal 22 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek dimana merek tersebut justru memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu;

6. Bahwa di dalam halaman 8 dari gugatan Termohon Kasasi, Termohon Kasasi telah mendalilkan hal hal sebagai berikut:

16. "... Hal ini tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan sudah sepantasnya perlindungan hukum terhadap merek "IKEA" milik Tergugat berakhir dan dihapus, Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional di bidang *furniture* adalah pihak yang hendak menggunakan merek "IKEA" tersebut agar dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini";

7. Berdasarkan uraian gugatan Termohon Kasasi tersebut di atas, maksud Termohon Kasasi mengajukan gugatan penghapusan dalam perkara *a quo* adalah untuk dapat menggunakan serta mendaftarkan Merek "IKEA" yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan Pendaftaran Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi;

8. Bahwa, terkait dengan maksud Termohon Kasasi dalam mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi, perlu kiranya Pemohon Kasasi mengacu pada keharusan adanya itikad baik bagi pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran merek, sebagai berikut:
"Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen...";

Bahwa, justru menurut Pemohon Kasasi, pengajuan permintaan pendaftaran Merek "IKEA" oleh Termohon Kasasi adalah atas dasar itikad tidak baik, dilandasi maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek "IKEA" Pemohon Kasasi. Oleh karenanya itu, argumen Termohon Kasasi yang mendalilkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan terhadap Merek "IKEA" di Indonesia harus diduga telah dilandasi oleh itikad tidak baik;

9. Berdasarkan perbandingan merek di atas, alih-alih menunjukkan kapasitas Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan untuk menggunakan

Hal 23 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



merek "IKEA" dengan maksud "membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia", tindakan Termohon Kasasi dalam menggunakan serta mendaftarkan merek yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, dalam hal ini Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi, justru menunjukkan itikad tidak baik Termohon Kasasi yang bermaksud mendompleng keterkenalan Merek "IKEA" Termohon Kasasi;

Lebih lanjut, adanya gugatan penghapusan terhadap Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, justru merupakan suatu bentuk pengakuan dari Termohon Kasasi, bahwa Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi diajukan kepada Turut Termohon Kasasi, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi, yang telah terdaftar dan digunakan di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia, jauh sebelum Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi. Oleh karenanya, sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan sebelumnya, sangat beralasan apabila permintaan pendaftaran merek-merek "IKEA" Termohon Kasasi diajukan tanpa itikad tidak baik;

10. Bahwa selain daripada seluruh uraian di atas, di dalam gugatannya, Termohon Kasasi juga tidak mampu secara meyakinkan memberikan bukti awal bahwa Termohon Kasasi harus dikategorikan sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan. Halaman 8 dari gugatan Termohon Kasasi, Termohon Kasasi mendalilkan bahwa:

16. "... Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional di bidang *furniture* adalah pihak yang hendak menggunakan merek "IKEA" tersebut agar dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini";

Berdasarkan dalil Termohon Kasasi di atas, jelas bahwa Termohon Kasasi hanya berencana untuk menggunakan Merek "IKEA" dan Termohon Kasasi mengajukan Gugatan, dan hingga saat ini belum mengambil upaya komersial apapun yang patut terkait penggunaan Merek "IKEA";

Walaupun Termohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA", hal tersebut jelas tidaklah cukup untuk menjadikan Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan di dalam mengajukan gugatan a quo;

Hal 24 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, apabila faktor pengajuan suatu permohonan pendaftaran merek, dan rencana penggunaan suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimintakan permohonan penghapusan, dapat dipandang cukup untuk membuktikan kepentingan suatu pihak dalam mengajukan gugatan penghapusan, hal tersebut sama dengan bentuk kesewenang-wenangan interpretasi terhadap sistem first-to-file yang dianut Undang-Undang Merek;

Apabila semua orang maupun badan hukum dapat mengajukan suatu gugatan penghapusan hanya bermodalkan permohonan pendaftaran merek dan rencana penggunaan suatu merek, adalah sangat mudah bagi setiap orang ataupun badan hukum tersebut untuk mengkualifikasi dirinya sendiri selaku pihak yang berkepentingan, hal yang mana tidak akan menciptakan suatu kepastian hukum;

Judex Facti telah melampaui kewenangannya dengan memberikan suatu putusan mengenai keabsahan suatu permohonan pendaftaran merek:

11. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* dan halaman 77 sampai dengan halaman 79 Putusan membahas mengenai petitum ketiga dan keempat dari Termohon Kasasi sebagai berikut:

3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;

12. Bahwa terhadap Petitum Kedua tersebut, *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut : "Menimbang, bahwa dari hasil market survey ternyata membuktikan bahwa produk-produk merek "IKEA" yang didaftarkan Tergugat untuk kelas 20 dan kelas 21, telah terbukti tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat, dalam dunia perdagangan barang dan jasa di Indonesia, sejak tanggal pendaftarannya hingga tanggal gugatan ini didaftarkan. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah tidak menggunakan merek "IKEA" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya sebagaimana bukti P. 13 sampai dengan bukti P. 19.25;

Hal 25 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Menimbang, bahwa karena merek atas nama Tergugat sudah tidak digunakan, maka pendaftaran merek penggugat haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum ketiga dan keempat haruslah dikabulkan;

(vide Halaman 77 sampai dengan Halaman 79 Putusan *Judex Facti*);

13. Bahwa pertimbangan dari *Judex Facti* tersebut di atas telah diambil dengan melampaui kekuasaan dari *Judex Facti* yang telah diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
14. Bahwa perihal sah atau tidaknya suatu permohonan pendaftaran merek bukanlah kewenangan pengadilan melainkan kewenangan dari Turut Termohon Kasasi. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek telah secara jelas dinyatakan bahwa wewenang pemeriksaan substantif atas suatu permintaan pendaftaran merek, terkait dengan apakah suatu permintaan pendaftaran merek memiliki persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan merek milik pihak lain terletak pada Turut Termohon Kasasi dan bukan Pengadilan Niaga. Berikut adalah kutipan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Merek yang relevan:

Pasal 18 Undang-Undang Merek:

- (1) Dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan;
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan dalam waktu paling lama 9 bulan;

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Merek:

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada direktorat Jenderal;

Pasal 20 Undang-Undang Merek:

- (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek";
- (2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan

Hal 26 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya";

- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan";

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pasal di atas, maka jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan Petitum Termohon Kasasi butir 3 dan butir 4 yang memintakan Pengadilan Niaga untuk mengesahkan Permohonan Pendaftaran Merek telah diambil dengan melampaui batas kewenangannya;

Judex Facti salah mempertimbangkan bahwa merek merek Ikea Penggugat tidak digunakan di dalam kegiatan perdagangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

16. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* dari halaman 79 sampai dengan halaman 81 Putusan membahas mengenai petitum kelima dan keenam dari Termohon Kasasi sebagai berikut:

5. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
6. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;

17. Bahwa terhadap petitum kedua tersebut, *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Tergugat sejak tanggal pendaftaran merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 kelas 20 dan merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000092006 kelas 21, tidak pernah menjual dan/atau tidak pernah mengedarkan barang-barang dengan merek "IKEA" tersebut di wilayah Republik Indonesia di toko-toko furniture diseluruh wilayah Indonesia . Hingga saat gugatan ini didaftarkan. Hal ini membuktikan bahwa merek "IKEA" Nomor pendaftaran IDM000277901 tanggal 27

Hal 27 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2010 kelas 20 dan merek "IKEA" dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal 09 Oktober 2006 kelas 21 tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang di Indonesia sejak tanggal pendaftarannya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diketahui dari hasil market survey Berlian Group Indonesia ("BGI"). BGI telah melakukan market survey di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia, yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, dalam kurun waktu Nopember sampai dengan Desember 2013, dengan melakukan market survey secara eksklusif melalui wawancara terhadap 140 (seratus empat puluh) toko/responden;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *market survey* tersebut dapat disimpulkan atau ditemukan fakta bahwa produk-produk dengan merek "IKEA" atas nama Tergugat untuk kelas 20 dan 21 tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat di toko-toko furnitur di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di toko milik Tergugat, dikarenakan terbukti sampai dengan tanggal pendaftaran gugatan ini. Tergugat belum membuka tokonya di Indonesia untuk menjual atau mengedarkan produk-produk dengan merek "IKEA" di Wilayah Indonesia (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa dari hasil market survey tersebut membuktikan bahwa produk-produk merek "IKEA" yang didaftarkan Tergugat untuk kelas 20 dan kelas 21, telah terbukti tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat, dalam dunia perdagangan barang dan jasa di Indonesia, sejak tanggal pendaftarannya hingga tanggal gugatan ini didaftarkan. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah tidak menggunakan merek "IKEA" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya sebagaimana bukti P.13 sampai dengan bukti P. 19.25;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum kelima dan keenam haruslah dikabulkan";

18. Bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas merupakan suatu pertimbangan yang telah diambil tanpa mempertimbangkan seluruh fakta-fakta di persidangan;

Bahwa berdasarkan jalannya persidangan, telah terbukti secara tegas dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan Pendaftaran

Hal 28 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek "IKEA" Pemohon Kasasi di dalam kegiatan komersial. Adapun uraian bukti pemakaian dari Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi dapat dicermati dari bukti-bukti berikut yang telah diajukan di persidangan:

- a. Bukti fisik berupa produk-produk yang menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi yang diproduksi di Indonesia;
- b. Bukti berupa Surat Pernyataan dari produsen lokal di Indonesia yang memberikan konfirmasi produksi Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi, beserta bukti mengenai dokumentasi produk-produk "IKEA" tersebut;
- c. Bukti berupa dokumentasi gambar yang membuktikan keberadaan toko resmi Pemohon Kasasi di Indonesia;
- d. Bukti berupa faktur-faktur penjualan atas produk-produk dengan menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi yang dijual secara langsung dan dikirimkan kepada berbagai individu dan badan hukum di Indonesia, antara lain dalam kurun waktu sejak tahun 2006 hingga tahun 2013; dan
- e. Bukti salinan berbagai surat kabar yang mengkonfirmasi bahwa Pemohon Kasasi telah memproduksi barang-barang di Indonesia sejak lebih dari 7 tahun yang lalu di Indonesia;

Berikut adalah uraian lengkap dari pemakaian sebagaimana telah disebut di atas;

Bukti Pemakaian Pertama:

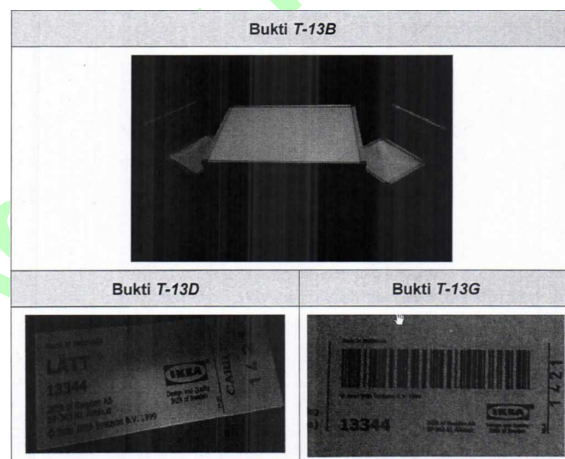
Bukti fisik berupa produk-produk yang menggunakan Merek "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 yang diproduksi di Indonesia

19. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi memang memproduksi barang-barang Merek "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 di Indonesia. Adapun produsen yang ditunjuk untuk memproduksi Merek "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 di antaranya adalah PT. Karya Sutarindo (*vide* Bukti 7-8) dan PT Findora Internusa (*vide* Bukti T-11).
20. Sebagaimana dapat dicermati dari Bukti T-13A (yang telah diajukan sebagai bukti fisik di persidangan), yaitu asli produk dengan Merek "IKEA" yaitu berupa LATT N Table/2 Chairs (yang didukung oleh Bukti T-13B sampai dengan Bukti T-13G) telah membuktikan bahwa produk LATT N Table/2 Chairs tersebut memang diproduksi di Indonesia. Pemohon Kasasi mengutip Bukti T-13B, Bukti T-13D dan Bukti T-13G (berupa kemasan

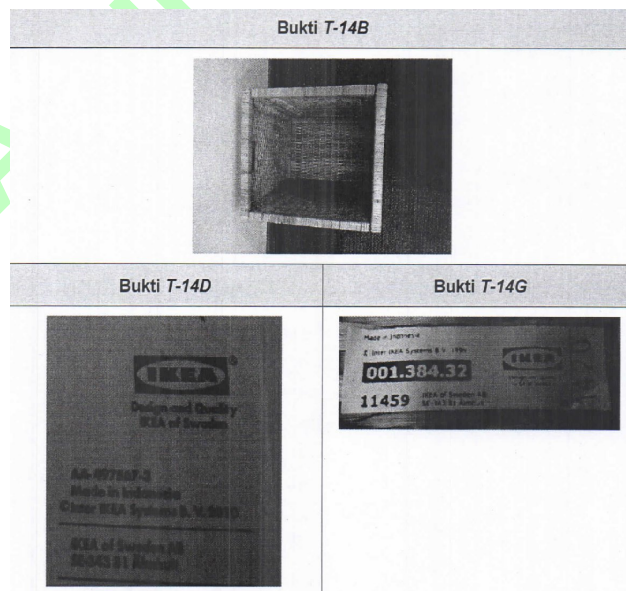
Hal 29 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



produk dari LATT N Table/2 Chairs) untuk mempertegas fakta adanya produksi dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di Indonesia:

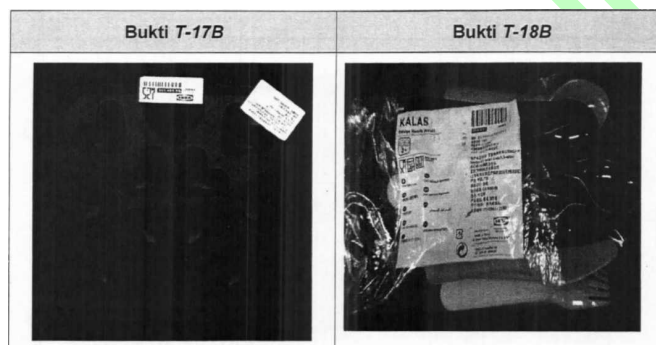


21. Selanjutnya bukti fisik yang membuktikan produksi di Indonesia juga dapat dicermati dari Bukti T-14A, yaitu asli produk dengan Merek "IKEA" yaitu berupa BRANAS Basket (yang didukung oleh Bukti T-14B sampai dengan Bukti T-14G) telah membuktikan bahwa produk BRANAS Basket tersebut memang diproduksi di Indonesia. Pemohon Kasasi dengan ini juga mengutip Bukti T-14B, Bukti T-14D dan Bukti T-14G (berupa kemasan produk dari BRANAS Basket) untuk mempertegas fakta adanya produksi dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di Indonesia:





22. Sebagaimana dapat dicermati dari Bukti T-15A dan Bukti T-16A (berupa produk dengan Merek "IKEA" yaitu "Bingkai Foto type RIBBA"), Bukti T-17A (berupa produk dengan Merek "IKEA" yaitu produk barang "cetakan") dan Bukti T-18A (berupa produk dengan Merek "IKEA" yaitu produk barang "Kalas Cuttlery"), telah membuktikan secara nyata bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan Merek "IKEA" di dalam kegiatan perdagangan dimana produk-produk dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi dapat juga diperoleh dari penjualan melalui online di Internet. Pemohon Kasasi dengan ini juga mengutip Bukti T-15B, Bukti T-16B, Bukti T-17B dan Bukti T-18B untuk mempertegas fakta adanya peredaran barang dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di Indonesia:



23. Bahwa, mengingat fakta penggunaan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi di Indonesia dalam proses produksi berbagai jenis barang-barang di Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan oleh perusahaan rekanan Pemohon Kasasi, atas izin dan persetujuan dari Pemohon Kasasi, yang mana menurut penjelasan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf (a), hal tersebut haruslah mengindikasikan adanya penggunaan merek menurut Undang-Undang Merek Indonesia;
24. Bahwa, dari penggunaan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi oleh berbagai usaha produksi dan manufaktur Pemohon Kasasi di Indonesia, akan dengan jelas membuktikan penggunaan merek-merek "IKEA" oleh Pemohon Kasasi secara tidak terbantahkan di wilayah Republik Indonesia, untuk kegiatan produksi barang di Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan oleh produsen-produsen rekanan Pemohon Kasasi, yang mana barang-barang tersebut lantas dijual langsung oleh Pemohon Kasasi kepada konsumen di Indonesia dan kepada konsumen di luar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal tersebut sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06/PK/N/HaKI/2003, tanggal 19 Agustus 2003 jo Nomor 13 K/N/HaKI/2002 tanggal 3 September 2002 dalam perkara penghapusan merek "UNITED" antara NV. Sumatra Tobacco Trading Company melawan Turut Tergugat, dimana pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengemukakan hal sebagai berikut:

"..... sebab merek yang mendapat perlindungan hukum adalah merek yang nyata-nyata dipergunakan di dalam kegiatan produksi dan perdagangan";

25. Bahwa selanjutnya di dalam Halaman 82 Putusan *Judex Facti*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa bukti T.13.A. sampai dengan bukti T.13.G dihubungkan dengan bukti 7.8 dinyatakan bahwa produk dengan merek IKEA yang diproduksi di Indonesia, namun ternyata setelah diadakan survey oleh penggugat melalui market survey Berlian Group Indonesia ("BGI") ternyata produk IKEA tersebut tidak dijual di Indonesia dan ternyata Chou Der Liang tidak pernah didengar sebagai saksi di depan persidangan sehingga pernyataan yang dibuat tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga bukti T.8 dan bukti T.1 3.A. sampai dengan bukti T. 13 .G. haruslah dikesampingkan" (*vide* halaman 82 Putusan *Judex Facti*);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas jelas merupakan pertimbangan yang telah diambil dengan memaknai secara sempit definisi kata perdagangan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Merek;

Bahwa Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Merek berbunyi sebagai berikut:

"Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;

Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Merek, dinyatakan juga:

"Yang dimaksud dengan "pemakaian terakhir" adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian

Hal 32 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



- sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat";
26. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa seharusnya *Judex Facti* seharusnya tidak secara semena-mena mengenyampingkan Bukti T-8 dihubungkan dengan Bukti T-13A sampai dengan Bukti-T-13G, karena jelas bukti-bukti tersebut merupakan bukti sempurna terpenuhinya unsur perdagangan sesuai dengan definisi Pasal 61 ayat (2) huruf (a) berikut penjelasannya pada Undang-Undang Merek Indonesia;
Definisi perdagangan sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Merek juga mencakup kegiatan produksi barang (*vide* penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf (a)). Oleh karena itu, Bukti P-8 yang membuktikan adanya kegiatan produksi barang di Indonesia seharusnya tidak ditolak tanpa mempertimbangkan pentingnya suatu proses produksi untuk memperoleh perlindungan Merek;
27. Bahwa kegiatan perdagangan sesuai dengan ketentuan undang-undang merek seharusnya tidak diredusir sehingga semata-mata dan secara sempit hanya mencakup proses distribusi di Indonesia secara fisik saja, karena pada kenyataannya proses produksi suatu barang juga merupakan ranah kegiatan perdagangan yang juga harus memperoleh perlindungan merek. Pemaknaan adanya perbedaan pada kegiatan distribusi dan produksi juga dipahami secara sempurna oleh para penyusun undang-undang merek dimana telah secara sempurna dituangkan pada penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) yang menyebutkan bahwa tolak ukur digunakan atau tidaknya suatu merek dapat dilihat dari pemakaian terakhir dari Merek yang bersangkut, yaitu penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan;
28. Bahwa Pemohon Kasasi dengan itikad baik telah mempergunakan merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di dalam kegiatan perdagangan dan dilakukan tanpa adanya niat membonceng merek orang lain. Kegiatan perdagangan atas barang-barang dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi juga telah dilakukan dengan memenuhi semua ketentuan yang berlaku di Indonesia. Sebagai pelaku usaha yang baik, Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang layak bagi kegiatan perdagangan Termohon Kasasi. Oleh karena itu, dengan menghapuskan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi, maka *Judex Facti* telah mencabut



hak merek dari Pemohon Kasasi yang telah terbukti digunakan dengan itikad baik pada kegiatan perdagangan yang nyata;

29. Bahwa arti "perdagangan" yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Merek di atas. Adapun Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi "dagang" dan "perdagangan", sebagai berikut:
perdagangan pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual-beli; niaga;
perdagangan/perdagangan/ dan perihal dagang; urusan dagang; perniagaan;

Bahwa, apabila unsur kata "dagang" dalam kata "perdagangan" tersebut dihubungkan dengan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Merek, agar suatu merek tersebut dapat dikategorikan dalam kegiatan perdagangan, haruslah terdapat (i) penjual, (ii) pembeli, (iii) adanya kegiatan produksi (iv) adanya produk yang diterima oleh pembeli;

Bahwa dari bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam persidangan tingkat pertama, terdapat bukti penjualan serta pendistribusian barang secara langsung dari Pemohon Kasasi kepada berbagai badan hukum, maupun warga negara Indonesia, dalam masa terdaftarnya Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi;

30. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas pengertian kegiatan perdagangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek dan segala bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Bukti Pemakaian Kedua

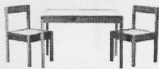
Bukti berupa Surat Pernyataan dari produsen lokal di Indonesia yang memberikan konfirmasi produksi merek "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21, beserta bukti mengenai dokumentasi produk-produk "IKEA" tersebut;

31. Bahwa, Bukti T-8 hingga Bukti T-10, dapat dicermati bahwa kegiatan produksi berbagai jenis produk di Kelas 20 dan Kelas 21 (yaitu berupa produk: LATT N Table/2 Chairs, NORDDAL Bnk Bd, NORRASEN Laptop Tbl) dengan menggunakan merek "iKEA" dilakukan oleh PT. Karya Sutarindo, berdasarkan perjanjian pembelian yang ditandatangani antara PT. Karya Sutarindo dengan IKEA Trading (Hong Kong) Ltd., dan Pemohon Kasasi.



Selanjutnya, dari Bukti T-11 dan Bukti T-12 juga dapat dicermati bahwa terdapat penggunaan merek "IKEA" untuk produksi berbagai jenis produk di Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan oleh PT. Findora Internusa (yaitu berupa produk: "BRANAS NN" basket 32x35x32 rattan, "BYHOLMA" *ach grey* dan "STORSELE" *ach hi black/rattan*), berdasarkan perjanjian pembelian antara PT. Findora Internusa dengan Ikea Trading (Hong Kong) Ltd., dan Pemohon Kasasi;

32. Pemohon Kasasi dengan ini mengutip kembali Bukti T-8 dan Bukti T-11 untuk mempertegas fakta adanya produksi barang dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di Indonesia:

Kutipan dari Bukti T-8 dan Bukti T-11	
Gambar Produk	Jenis produk
	LATT N Table/2 Chairs
	NORDDAL Bnk Bd
	NORRASEN Laptop Tbl
	"BRANAS NN" basket 32x35x32 rattan

Kutipan dari Bukti T-8 dan Bukti T-11	
Gambar Produk	Jenis produk
	"BYHOLMA" <i>ach grey</i>
	"STORSELE" <i>ach hi black/rattan</i>

33. Selanjutnya berdasarkan Bukti T-61A sampai dengan Bukti T-80B telah membuktikan lebih jauh bahwa di dalam memproduksi barang-barang dengan Merek "IKEA", maka PT. Karya Sutarindo (vide Bukti 7-8) harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Pemohon Kasasi. Demikian

Hal 35 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



juga halnya dengan PT. Findora Internusa (*vide* Bukti T-11) di dalam kegiatan produksi barang-barang dengan Merek "IKEA" juga harus memenuhi standar kualitas dan panduan yang diberikan oleh Pemohon Kasasi (*vide* Bukti T-82A sampai dengan Bukti T-90B);

Bahwa seluruh bukti-bukti di atas telah secara sempurna membuktikan adanya pemakaian merek IKEA di dalam kegiatan perdagangan di Indonesia;

34. Bahwa selanjutnya di dalam Halaman 82 Putusan *Judex Facti*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa bukti T.13.A. sampai dengan bukti T.13.G dihubungkan dengan bukti 7.8 dinyatakan bahwa produk dengan merek IKEA yang diproduksi di Indonesia, namun ternyata setelah diadakan survey oleh penggugat melalui market survey Berlian Group Indonesia ("BGI") ternyata produk IKEA tersebut tidak dijual di Indonesia dan ternyata Chou Per Liang tidak pernah didengar sebagai saksi di depan persidangan sehingga pernyataan yang dibuat tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga bukti 7.8 dan bukti T.1 3.A. sampai dengan bukti T.13 .G. haruslah dikesampingkan" (*vide* halaman 82 Putusan *Judex Facti*);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas jelas merupakan pertimbangan yang telah diambil dengan tidak memaknai esensi dari Bukti T-8. *Judex Facti* telah secara ringkas mengklasifikasikan bukti T-8 sebagai suatu bukti berupa kesaksian yang seharusnya di dengar di persidangan. Padahal jelas dan tegas bahwa bukti T-8 adalah suatu bukti keterangan yang dituangkan di dalam akta otentik, sehingga dengan demikian, *quod non*, *Judex Facti* beranggapan bahwa Bukti T-8 bukanlah bukti kesaksian, seharusnya *Judex Facti* tidak mengesampingkan secara semena-mena dan tetap memeriksa bukti T-8 sebagai suatu bukti surat;

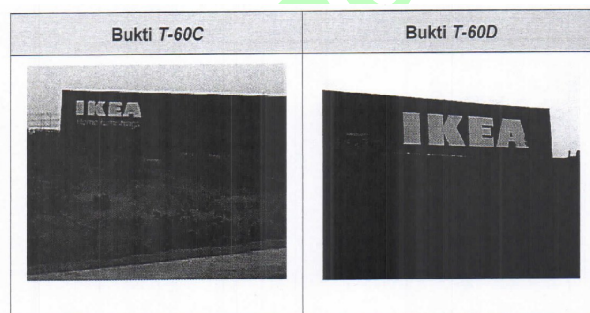
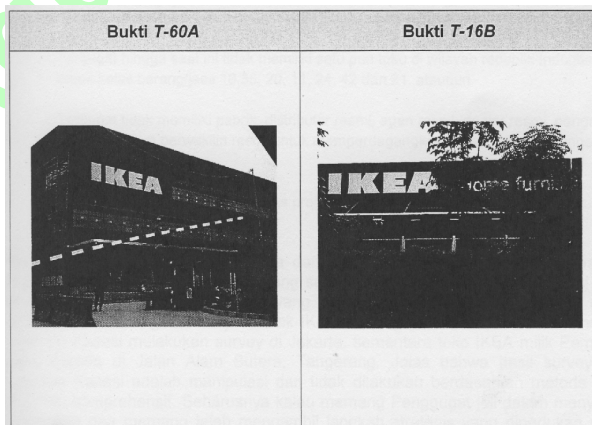
35. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas segala bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Bukti Pemakaian Ketiga:

Bukti berupa dokumentasi gambar yang membuktikan keberadaan toko resmi Pemohon Kasasi di Indonesia



36. Bukti T-60A sampai dengan bukti T-60E telah secara sempurna membuktikan bahwa Pemohon Kasasi memiliki cabang "IKEA" di Indonesia yaitu tepatnya di Jalan Alam Sutera, Tangerang. Pemohon Kasasi dengan ini mengutip bukti T-60A, bukti T-60B, bukti T-60C dan bukti T-60D untuk mempertegas fakta adanya peredaran barang dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di Indonesia:



37. Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangannya telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa bukti Tergugat tentang gambar toko-toko yang dimaksudkannya tidaklah dapat menunjukkan bahwa Tergugat telah atau sedang memasarkan produk-produknya" (vide Halaman 83 Putusan *Judex Facti*);

Bahwa pertimbangan di atas jelas merupakan suatu pertimbangan yang diambil tanpa mempertimbangkan semua fakta dan argumen yang telah dihadirkan selama persidangan, karena membuktikan bahwa *market survey* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah sebuah *market survey* yang tidak akurat. Adapun tujuan Pemohon Kasasi mengajukan



Bukti T-60A sampai dengan Bukti T-60E adalah untuk membuktikan bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa:

Tergugat hingga saat ini tidak memiliki satu pun toko di Wilayah Republik Indonesia untuk kelas barang/jasa 16,35, 20, 11, 24, 42 dan 21, ataupun Tergugat tidak memiliki pabrik, distributor resmi, agen resmi, dealer resmi, pengecer resmi, maupun perwakilan resmi untuk memperdagangkan barang-barang dengan Merek "IKEA", ataupun Tergugat tidak melakukan aktivitas produksi, perdagangan dan penyediaan untuk barang-barang dengan Merek;

Adalah suatu dalil yang mengada-ada dan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang dihasilkan dari sebuah *survey* yang sangat meragukan. Termohon Kasasi tidak melakukan *survey* di seluruh kota yang seharusnya layak untuk disurvei untuk membuktikan tidak digunakannya Merek IKEA milik Pemohon Kasasi. Dalam hal ini, Termohon Kasasi melakukan *survey* di Jakarta, sementara toko IKEA milik Pemohon Kasasi berada di Jalan Alam Sutera, Tangerang. Jelas bahwa hasil *survey* dari Termohon Kasasi adalah manipulasi dan tidak dilakukan berdasarkan metode yang benar dan komprehensif. Seharusnya kalau memang Penggugat jeli dalam menyusun Gugatannya dan memang telah mengambil langkah strategis yang diperlukan untuk mengajukan gugatan penghapusan Merek, seharusnya Penggugat dapat melihat dengan jelas keberadaan Toko Resmi dari Tergugat di Jalan Alam Sutera, Tangerang;

- V. Bukti berupa faktur-faktur penjualan atas produk-produk di Kelas 20 dan Kelas 21 dengan Merek "IKEA" yang dijual secara langsung dan dikirimkan kepada berbagai individu dan badan hukum di Indonesia, antara lain dalam kurun waktu sejak tahun 2006 hingga tahun 2013;
38. Bahwa, bukti T-19A sampai dengan bukti T-54B membuktikan secara tegas bahwa telah terdapat penjualan serta pendistribusian berbagai produk dari Pemohon Kasasi secara langsung kepada badan hukum maupun individu yang bertempat tinggal di Indonesia yang menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi;
39. Contohnya, pada bukti *invoice* tertanggal 17 Agustus 2006 (bukti T-36A dan bukti T-36B), terdapat kegiatan jual beli serta distribusi secara langsung produk-produk "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 dari Pemohon Kasasi kepada individu bernama Pors yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 2-3 Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia;

Hal 38 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di antara produk-produk yang dikirim Pemohon Kasasi tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada produk-produk sebagai berikut:



Bahwa kegiatan jual beli serta distribusi secara langsung atas produk-produk "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 oleh Pemohon Kasasi tersebut juga dilakukan secara berkesinambungan, setidaknya-tidaknya hingga tahun 2013 (vide bukti T-45A dan 7-45B).

40. Dari bukti-bukti tersebut (vide bukti T-19A hingga bukti T-54B), dapat disimpulkan bahwa konsumen serta masyarakat Indonesia (baik individu maupun badan hukum) dapat memesan dan membeli secara langsung barang-barang di Kelas 20 dan Kelas 21 hasil produksi Pemohon Kasasi, sekaligus membuktikan adanya fakta terdapatnya proses jual beli antara Pemohon Kasasi dan konsumen di Indonesia terhadap produk-produk di Kelas 20 dan Kelas 21 tersebut, setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu sejak tahun 2006 hingga tahun 2013;

Bukti Pemakaian Ketiga

Bukti salinan berbagai surat kabar yang mengkonfirmasi bahwa Pemohon Kasasi telah memproduksi barang-barang di Indonesia sejak lebih dari 7 tahun yang lalu di Indonesia;

Hal 39 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



41. Sebagaimana dapat diketahui dari bukti 7-55 sampai dengan bukti 7-58, setidaknya dari 7 tahun yang lalu. Pemohon Kasasi telah menjalin kerjasama dengan para pengusaha lokal di Solo, Semarang dan Jogjakarta untuk memproduksi barang-barang dengan Merek "IKEA", hal yang mana konsisten dengan Bukti 7-8 sampai dengan Bukti 7-56 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, terkait dengan penggunaan Merek "IKEA" untuk kegiatan produksi barang di Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan oleh PT Karya Sutarindo dan PT Findora Internusa;
42. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi telah secara tegas membuktikan bahwa Pemohon Kasasi merupakan pelaku usaha yang jujur yang telah menjalankan usahanya sejak lama di Indonesia dan telah berhasil menyumbangkan devisa yang nyata bagi perekonomian negara;

Survey Yang Diajukan Oleh Termohon Kasasi Tidak Akurat Dan Cenderung Menyesatkan

43. Bahwa dari jalannya persidangan *Judex Facti*, terbukti bahwa hasil survey yang dilakukan Termohon Kasasi, survey mana yang dilakukan oleh Berlian Group Indonesia adalah tidak akurat dan benar-benar menyesatkan, karena Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa:
 - a) terdapat penggunaan berkesinambungan atas Merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 dalam kurun waktu atau periode setidaknya sejak tanggal pendaftaran merek tersebut yaitu tanggal 27 Oktober 2010 hingga saat ini untuk jenis-jenis barang di Kelas 20 antara lain "Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik."; dan
 - b) terdapat penggunaan berkesinambungan atas Merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000092006 dalam kurun waktu atau periode setidaknya sejak tanggal pendaftaran merek tersebut 9 Oktober 2006 hingga saat ini untuk jenis-jenis barang di Kelas 21 antara lain "Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol baja; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan);

Hal 40 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



gelas-gelas, perselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain";

44. Ketidakakuratan hasil *survey* tersebut tidaklah mengherankan karena dikarenakan Berlian Group Indonesia, selaku lembaga *survey* yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi, sebagaimana dapat diketahui dalam database Putusan Mahkamah Agung, tidak pernah menjadi rujukan bagi para Hakim Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Niaga dalam memutus perkara penghapusan merek;

Oleh karenanya, sangat tidak mengherankan apabila Termohon Kasasi tidak mampu menemukan penjualan dan pendistribusian berbagai produk-produk "IKEA" milik Pemohon Kasasi untuk jenis barang dalam Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan di Indonesia, bahkan melalui penelusuran online yang dapat dilakukan oleh siapapun;

45. Lebih lanjut, juga tidak mengherankan apabila lembaga *survey* yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi, Berlian Group Indonesia, juga tidak mampu mengetahui adanya penggunaan Pendaftaran Merek "IKEA" oleh Pemohon Kasasi secara mendalam, baik terkait proses produksi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap berbagai jenis barang di Kelas 20 dan Kelas 21 dengan Pendaftaran Merek "IKEA" di Indonesia, maupun kegiatan perdagangan dengan menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan berbagai pihak di Indonesia;

Mahkamah Agung Memiliki Kewenangan Untuk Mengadili Sendiri Perkara *A Quo*

46. Bahwa melihat kepada hal-hal di atas, maka sudah selayaknya Putusan *Judex Facti* harus diperbaiki karena putusan tersebut tidak saja didasarkan atas ketidaktelitian maupun ketidakmengertian *Judex Facti* di dalam meneliti syarat keterkenalan suatu merek berdasarkan undang-undang merek;

47. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat membatalkan putusan *Judex Facti* untuk selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri perkara *a quo*;

Untuk itu Pemohon Kasasi merujuk kepada Jurisprudensi-Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana berikut ini:

Hal 41 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 017K/N/HaKI 2003 tertanggal 21 November 2003 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 19 Februari 2003, dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian di dalam putusannya memberikan pertimbangan:

b. Bahwa oleh karena itu seharusnya *Judex Facti* memeriksa gugatan Penggugat tersebut apakah merek Tergugat bertentangan dengan ketertiban umum, yang menurut penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum termasuk pula adanya itikad tidak baik dari Tergugat I;

c. Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini;

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 012K/N/HaKI/2006 tertanggal 28 Juni 2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/HKI-Merek 72005/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 15 Februari 2006 dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian di dalam putusannya memberikan pertimbangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, menurut Mahkamah Agung *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu Pasal 62 ayat 1,2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Jo. Pasal 69 ayat (2), sehingga dalam hal ini terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi: GIORDANO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2006 Nomor 45/ MEREK/ 2005/PN.NIAGA, JKT.PST. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Hal 42 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 037K/N/HaKI/2003 tertanggal 24 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 20 Agustus 2003 dimana pengadilan niaga tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam putusannya memberikan pertimbangan:

e. bahwa oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus ditolak dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini:

48. Bahwa atas uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung untuk dapat mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dan selanjutnya memeriksa pokok perkara sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di bawah ini;

Pemohon Kasasi Tetap Pada Dalil Gugatannya

Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana Pemohon Kasasi telah sampaikan di dalam bagian terdahulu, maka Pemohon Kasasi dengan ini menyampaikan bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil gugatannya maupun dalil-dalil Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Duplik maupun Kesimpulan Pemohon Kasasi di dalam persidangan di tingkat pertama;

Bahwa adapun gugatan ini Pemohon Kasasi ajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;

Tentang Pemohon Kasasi Sebagai Pelaku Usaha Yang Jujur Yang Telah Menjalankan Usahanya Sejak Lama

1. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Pemohon Kasasi adalah perusahaan yang bergerak, antara lain, di bidang produksi peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan keperluan kantor yang berasal dari negara Swedia, yang melakukan penjualan secara langsung kepada para konsumen atau para pemakai secara ritel/eceran dalam skala internasional dengan menggunakan Merek "IKEA" dan kombinasi-kombinasinya;
2. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Pemohon Kasasi juga mengemban tanggung jawab sosial perusahaan dengan mendukung dan bekerjasama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), badan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Organisasi Dunia untuk

Hal 43 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



anak-anak (UNICEF) dan organisasi non pemerintah berskala internasional yang berasal dari negara Inggris, Save the Children, yang bergerak dalam misi mencegah anak-anak dipekerjakan sebagai buruh. Selain itu Pemohon Kasasi bekerjasama dengan organisasi non pemerintah berskala internasional yang bergerak di bidang lingkungan hidup, WWF (World Wide Foundation) yang bergerak dalam misi mencegah penebangan dan penjualan hasil hutan secara liar dan illegal;

3. Bahwa, di Indonesia, Pemohon Kasasi telah mendaftarkan Merek "IKEA" untuk berbagai jenis barang dan jasa, antara lain sebagai berikut:

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kelas
1.	IKEA	IDM000351763	16
2.	IKEA	IDM000092009	35
3.	IKEA	IDM000277901	20
4.	IKEA	IDM000092008	11
5.	IKEA	IDM000092007	24
6.	IKEA	IDM000191779	16
7.	IKEA	IDM000092010	42
8.	IKEA	IDM000092006	21

(Secara bersama-sama Merek-merek terdaftar "IKEA" atas nama Pemohon Kasasi tersebut selanjutnya disebut sebagai "Merek-merek "IKEA" Pemohon Kasasi");

4. Bahwa, selain penggunaan sebagai merek, "IKEA" juga merupakan bagian esensial dari nama badan hukum Pemohon Kasasi yakni INTER IKEA SYSTEMS B.V., yang telah secara luas dan berkesinambungan digunakan oleh Pemohon Kasasi untuk membedakan usaha Pemohon Kasasi yang telah dikenal luas oleh konsumen di banyak negara di dunia dengan produk sejenis lainnya;

Bahwa selama 68 tahun sejak pendiriannya pada tahun 1948, perusahaan Pemohon Kasasi telah menggunakan Merek "IKEA" secara terus menerus tidak terputus. Pada tahun 2006, Pemohon Kasasi telah memiliki setidaknya 237 toko yang tersebar di 34 negara, dengan toko terkecil berada di kota Odense, Denmark dengan luas 1500 m2 hingga toko terbesarnya yang berada di kota Munich dengan luas 37.700 m2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam mengelola perusahaan yang multinasional dan beroperasi di banyak negara tersebut, Pemohon Kasasi telah mempekerjakan setidaknya 100.000 karyawan yang tersebar di 44 negara;

Bahwa, Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek telah menyatakan:

(3). Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a undang-undang merek juga berbunyi:

Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek;

Termohon Kasasi Bukanlah Pihak Yang Berkepentingan Mengajukan Gugatan *A Quo*

5. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon Kasasi pada butir 16 Gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) yang mendalilkan bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
6. Bahwa di dalam halaman 8 dari gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi), Termohon Kasasi mendalilkan hal hal sebagai berikut:
 16. Hal ini tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan sudah sepatutnya perlindungan hukum terhadap merek "IKEA" milik Tergugat berakhir dan dihapus, Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional di bidang *furniture* adalah pihak yang hendak menggunakan merek "IKEA" tersebut agar dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini";
7. Berdasarkan uraian gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tersebut di atas, dapat dipahami bahwa maksud Termohon Kasasi mengajukan gugatan penghapusan dalam perkara *a quo* adalah untuk dapat menggunakan serta mendaftarkan Merek "IKEA" yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan Merek-merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi yang telah terdaftar;
8. Bahwa, terkait dengan maksud Termohon Kasasi dalam mengajukan permintaan pendaftaran dan menggunakan Merek "IKEA" Pemohon

Hal 45 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Kasasi, perlu kiranya Termohon Kasasi mengacu pada keharusan adanya itikad baik bagi pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran merek, sebagai berikut : "Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen...";

Bahwa, justru menurut Pemohon Kasasi, pengajuan permintaan pendaftaran Merek "IKEA" oleh Termohon Kasasi adalah atas dasar itikad tidak baik, dilandasi maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek "IKEA" Pemohon Kasasi. Oleh karenanya itu, argumen Termohon Kasasi yang mendalilkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan terhadap Merek "IKEA" di Indonesia dilandasi oleh itikad tidak baik;

9. Berdasarkan perbandingan merek di atas, alih-alih menunjukkan kapasitas Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan untuk menggunakan merek "IKEA" dengan maksud "membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia", tindakan Termohon Kasasi dalam menggunakan serta mendaftarkan merek yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, dalam hal ini Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi, justru menunjukkan itikad tidak baik Termohon Kasasi yang bermaksud mendompleng keterkenalan Merek "IKEA" Pemohon Kasasi;

Lebih lanjut, adanya gugatan penghapusan yang diajukan oleh Termohon Kasasi, justru merupakan suatu bentuk pengakuan dari Termohon Kasasi, bahwa Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi yang diajukan kepada Turut Termohon Kasasi, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Pendaftaran Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi, yang telah terdaftar dan digunakan di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia, jauh sebelum Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi. Oleh karenanya, sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan sebelumnya, sangat beralasan apabila permintaan pendaftaran merek-merek "IKEA" Termohon Kasasi diajukan tanpa itikad tidak baik;

10. Bahwa selain daripada seluruh uraian di atas, di dalam gugatannya, Termohon Kasasi juga tidak mampu secara meyakinkan memberikan bukti awal bahwa Termohon Kasasi harus dikategorikan sebagai pihak yang

Hal 46 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



berkepentingan untuk mengajukan gugatan. Halaman 8 dari gugatan Termohon Kasasi, Termohon Kasasi mendalilkan bahwa:

16. "... Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional di bidang *furniture* adalah pihak yang hendak menggunakan merek "IKEA" tersebut agar dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini";

Berdasarkan dalil Termohon Kasasi di atas, jelas bahwa Termohon Kasasi hanya berencana untuk menggunakan Merek "IKEA" dan Termohon Kasasi mengajukan gugatan, dan hingga saat ini belum mengambil upaya komersial apapun yang patut terkait penggunaan Merek "IKEA";

Walaupun Termohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA", hal tersebut jelas tidaklah cukup untuk menjadikan Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan di dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa, apabila faktor pengajuan suatu permohonan pendaftaran merek, dan rencana penggunaan suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimintakan permohonan penghapusan, dapat dipandang cukup untuk membuktikan kepentingan suatu pihak dalam mengajukan gugatan penghapusan, hal tersebut sama dengan bentuk kesewenang-wenangan interpretasi terhadap sistem *first-to-file* yang dianut Undang-Undang Merek.

Apabila semua orang maupun badan hukum dapat mengajukan suatu gugatan penghapusan hanya bermodalkan permohonan pendaftaran merek dan rencana penggunaan suatu merek tanpa adanya upaya komersial yang konkrit terhadap penggunaan merek tersebut, adalah sangat mudah bagi setiap orang ataupun badan hukum tersebut untuk mengkuifikasi dirinya sendiri selaku pihak yang berkepentingan, hal yang mana tidak akan menciptakan suatu kepastian hukum;

Bahwa Telah Terdapat Penggunaan Merek "Ikea" Oleh Termohon Kasasi Untuk Berbagai Jenis Barang Di Kelas 20 Dan Kelas 21

11. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon Kasasi butir 10 hingga butir 12 Gugatan Termohon Kasasi yang mengemukakan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menjual ataupun mengedarkan barang-barang dengan merek "IKEA" di wilayah Republik Indonesia;

Hal 47 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon Kasasi menyadari jika urgensi serta kepentingan melindungi merek-mereknya di Indonesia, dengan mendaftarkan Merek "IKEA" Pemohon Kasasi di Kantor Turut Termohon Kasasi, adalah hal yang sangat krusial guna melindungi konsumennya di Indonesia, khususnya untuk dapat membedakan produk-produk di berbagai kelas hasil produksi Pemohon Kasasi yang dipasarkan di Indonesia, dengan produk-produk lainnya milik pihak-pihak ketiga;

12. Bahwa, Pasal 61 ayat 2 huruf (a) jo. Pasal 63 Undang-Undang Merek memang memberikan hak pada pihak ketiga dalam mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek kepada Pengadilan Niaga atas merek yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa;

Namun Pemohon Kasasi perlu tekankan bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi dalam kegiatan perdagangan di wilayah Republik Indonesia secara berkesinambungan; Hal tersebut telah Pemohon Kasasi buktikan di muka persidangan bahwa:

- Telah terdapat penjualan serta pendistribusian berbagai produk dari Pemohon Kasasi kepada badan hukum maupun warga negara Indonesia yang menggunakan Merek "IKEA" Pemohon Kasasi dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 di Kelas 20 dan Nomor Pendaftaran IDM000092006 di Kelas 21; dan
- Konsumen, serta masyarakat Indonesia, baik individu/badan hukum dapat membeli barang-barang hasil produksi Pemohon Kasasi dengan menggunakan Merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 di Kelas 20 dan Nomor Pendaftaran IDM000092006 di Kelas 21;

Hasil Survey Termohon Kasasi Tidak Akurat Dan Cenderung Menyesatkan

13. Bahwa, apabila Termohon Kasasi melakukan survey dengan lebih jeli dan seksama, Termohon Kasasi akan mampu menemukan keberadaan berbagai jenis barang di Kelas 20 dan Kelas 21 dengan menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA" yang diproduksi oleh Pemohon Kasasi, yang nyata-nyata dapat dibeli oleh konsumen di Indonesia;

Bahkan, tanpa harus melakukan survey di berbagai kota di Indonesia, Termohon Kasasi dapat dengan mudah menemukan berbagai situs internet yang dioperasikan oleh badan hukum ataupun warga negara Indonesia, yang menawarkan serta menjual berbagai produk dengan

Hal 48 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



merek "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 hasil produksi Pemohon Kasasi, yang dapat dibeli secara bebas oleh konsumen Indonesia;

Adapun detail mengenai situs-situs ini akan Pemohon Kasasi tunjukkan kepada Majelis Hakim dalam sidang acara pembuktian kelak;

Oleh karenanya, menurut Pemohon Kasasi, hasil *survey* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, adalah tidak tepat dan sangat menyesatkan;

14. Bahwa selanjutnya perlu kiranya Majelis Halim mencermati tingkat kredibilitas dan kompetensi perusahaan yang ditunjuk Termohon Kasasi untuk menyeleggarakan *survey* tersebut, yakni Berlian Group Indonesia, khususnya karena melalui database Putusan Mahkamah Agung, tidak terdapat satupun putusan Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung pada gugatan penghapusan merek yang menjadikan hasil *survey* Berlian Group Indonesia sebagai rujukan para Hakim Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Niaga dalam memutus perkara penghapusan merek;

Oleh karenanya, sangat tidak mengherankan apabila Termohon Kasasi justru tidak mampu menemukan penjualan dan pendistribusian berbagai produk-produk "IKEA" untuk jenis barang dalam Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan di Indonesia, bahkan melalui penelusuran online yang dapat dilakukan oleh siapapun;

15. Lebih lanjut, pemilihan kota dimana Termohon Kasasi melakukan *survey*, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, tidaklah cukup untuk menghasilkan kesimpulan mengenai penggunaan Merek "IKEA" Pemohon Kasasi di seluruh Indonesia;

Bahwa, untuk menghasilkan suatu hasil kesimpulan terkait penggunaan suatu merek secara tepat, sudah sepatutnya Termohon Kasasi melakukan *survey* di seluruh kota di Indonesia, atau setidaknya di tiap kota besar pada setiap pulau di Indonesia. Ketentuan tersebut juga telah beberapa kali diterapkan secara konsisten oleh lembaga peradilan dalam beberapa perkara penghapusan merek, antara lain pada perkara penghapusan merek "MOSAICMIRO" antara Herman W.G.M. Noojien B.V. selaku Penggugat dan Pemohon Kasasi melawan Drh. Cahyoko Bahar Sarjito selaku Tergugat dan Termohon Kasasi, dimana melalui Putusan Nomor 421/K/Pdt.Sus/2012, Mahkamah Agung menguatkan dalil Pengadilan Niaga dalam menolak gugatan penghapusan merek Penggugat dengan dalil sebagai berikut:

Hal 49 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa sesuai dengan bukti surat P. 14, P. 15, P.15, Majelis berpendapat bahwa survey yang dilakukan Penggugat melalui PT. Molresta Research Indonesia terhadap 215 responden pada Toko Keramik dan Toko Bangunan di Jakarta serta 150 responden pada Toko Keramik dan toko-toko bangunan di Yogyakarta mengenai data-data merek MOSAICMIRO selama tiga tahun berturut-turut tidak menjadi patokan atau pedoman, dikarenakan Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan ratusan kota-kota besar di seluruh wilayah Indonesia dan Tergugat dalam memasarkan merek MOSAICMIRO dapat dilakukan diluar Pulau Jawa, misalnya Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatra, Pulau Irian dan Pulau Maluku";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Oktober 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang/jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama Tergugat masing-masing Nomor IDM000092006 dan Nomor IDM000277901 telah tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut terdaftar pada Turut Tergugat, karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal 50 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi/ Tergugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Merek IKEA Tergugat telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan-alasan untuk dihapus, secara kasat mata toko-toko milik Tergugat yang menjual produk-produknya tersebar dan di Indonesia toko resmi IKEA *a quo* yang cukup besar berada di Jalan alam Sutera Tangerang/Banten, sehingga dengan demikian Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tidak dapat di terapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **INTER IKEA SYSTEM B.V** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **INTER IKEA SYSTEM B.V** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Hal 51 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. AdministrasiKasasi | : Rp | 4.989.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 5.000.000,00 |